主題精選：信託法 📝 未讀
共收錄 5 篇文章。
1. 共有土地協議信託給共有人之一
發布日期: 2025-04-15
內文
甲乙丙三人共有一筆A地，每人應有部分為1/3，由於丙具有地政士專業，因而三人協議將該A
地共同信託給丙，並簽訂信託契約書，約定由丙管理及處分，請問該信託契約是否有效？
解題關鍵
• (一) 各共有人，得自由處分其應有部分。 (二)按民法規定，契約交易雙方為對立之當事人，
因而兩者原則不得為同一人。 (三)僅法人為增進公共利益，得經決議對外宣言自為委託人及受
託人，並邀公眾加入為委託人。
結論
• (一) 甲乙應有部分為自由處分，故該2/3與丙之信託契約有效。 (二)丙自己的應有部分1/3，委
託給自己，違反契約對立性，該部分無效。
參考來源：曾榮耀編撰，信託法概要，附錄四精選案例，高點
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 受託人死亡後之信託關係處理
發布日期: 2024-06-18
內文
小張將其名下A不動產辦理信託登記給阿寧，惟經過五年後，阿寧因病去世，阿寧之女小寧以
A不動產屬遺產，以及繼承其母之受託人地位而拒絕將不動產移轉給小張，試問有無理由？
• 一、適用法條
信託法第8條（信託關係之存續）、第10條（信託財產非屬遺產）、第45條（受託人任務終
了）、第47條（受託人變更之受託財產移轉）、第48條（受託人變更之債務負擔）。
• 二、解題關鍵
• (一) 受託人死亡時，信託財產不屬於其遺產。
• (二) 受託人之任務，因受託人死亡、受破產、監護或輔助宣告而終了。由於信託是基於委託
人對於受託人之信任，故受託人死亡後，其職責也將終止，而非由繼承人承繼，因委託人對其
未必具有信賴。
• (三) 受託人變更時，信託財產視為於原受託人任務終了時，移轉於新受託人。又受託人變更
時，由新受託人承受原受託人因信託行為對受益人所負擔之債務。因此，受託人地位應不得繼
承，且該信託財產及後續權利義務應由另行選定之新受託人承受。
• 三、結論
受託人阿寧死亡後，其地位、權利義務及信託財產都非得由其繼承人小寧繼承之標的，故小寧
主張並無理由。
參考來源：曾榮耀編著，信託法概要，附錄四精選案例第20題。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 信託法實例研習
發布日期: 2020-06-04
內文
甲有一間店面，採自益信託且信託登記於乙，信託契約載明由乙出租管理，然乙擅自出售於丙
並辦竣移轉登記。嗣甲即訴請法院撤銷該買賣契約，並塗銷移轉登記，是否可行？丙遂主張土
地法第43條或民法第759條之1第2項以為保護，是否可行？
【解答】
• (一) 信託法第18條規定，受託人違反信託本旨處分信託財產時，受益人得聲請法院撤銷其處
分。前項撤銷權之行使，以信託財產為已辦理信託登記之應登記之財產權為限，始得為之。準
此，甲訴請法院撤銷該買賣契約，並塗銷移轉登記，為可行。另，信託法第19條規定，撤銷權
自受益人知有撤銷原因時起，一年間不行使而消滅。自處分時起逾十年者，亦同。
• (二) 信託法第4條第1項規定，以應登記之財產權為
信託者，非經信託登記，不得對抗第三人。準此，
本案已辦竣信託登記，故得以對抗第三人丙。況，
丙得由公開之登記簿及信託專簿查知信託資訊，因
此丙已非「善意第三人」，故丙主張土地法第43條
或民法第759條之1第2項以為保護，為不可行。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

4. 信託財產獨立性
發布日期: 2019-03-28
內文
各位同學好
地政士考試即將到來，今天專欄為各位整理有關信託當中，最重要的核心標的物，即「信託財
產」的三大特性之一：「獨立性」，要特別注意哦！
信託財產獨立性，信託法相關條文規定如下：
• (一) 信託財產與委託人、受託人分離
1. 信託關係不因委託人或受託人死亡、破產或喪失行為能力而消滅。但信託行為另有訂定
者，不在此限(信§8I)。
2. 委託人或受託人為法人時，因解散或撤銷設立登記而消滅者，適用前項之規定(信§8II)。
• (二) 不屬於受託人遺產
受託人死亡時，信託財產不屬於其遺產(信§10)。
• (三) 不屬於破產財團
受託人破產時，信託財產不屬於其破產財團(信§11)。
• (四) 原則不得強制執行
1. 對信託財產不得強制執行。但基於信託前存在於該財產之權利、因處理信託事務所生之權
利或其他法律另有規定者，不在此限(信§12I)。
2. 違反前項規定者，委託人、受益人或受託人得於強制執行程序終結前，向執行法院對債權
人提起異議之訴(信§12II)。
• (五) 不得相互抵銷
屬於信託財產之債權與不屬於該信託財產之債務不得互相抵銷(信§13)。
• (六) 不因混同而消滅

信託財產為所有權以外之權利時，受託人雖取得該
權利標的之財產權，其權利亦不因混同而消滅(信
§14)。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

5. 信託財產獨立性vs.稅捐保全
發布日期: 2018-01-17
內文
各位同學好
本日專欄來談談綜合性的題目，主要與地政士考試範圍有關（信託法、稅捐稽徵法）－稅捐保
全 &信託財產獨立性 &信託行為之撤銷
假設今天甲欠繳地價稅，經稅捐稽徵機關通知繳納，繳款通知書業經合法送達，逾期未繳，於
繳款期限屆至後，將其所有A地信託於受託人，並已辦妥財產權移轉登記（信託登記），試問
稅捐機關要主張下列哪個規定較為妥適？
1. 稅捐稽徵法§24第一項前段：「納稅義務人欠繳應納稅捐者，稅捐稽徵機關得就納稅義務人
相當於應繳稅捐數額之財產，通知有關機關，不得為移轉或設定他項權利」＝稅捐保全
2. 信託法§6：「信託行為有害於委託人之債權人權利者，債權人得聲請法院撤銷之。」＝信
託行為之撤銷
由於甲已辦妥移轉登記，稅捐稽徵機關尚不得依稅捐稽徵法第24條規定，就其已辦妥信託登
記之財產為禁止處分。而本案納稅義務人甲之信託行為實際上已害及稅捐債權，稅捐稽徵機關
可於信託法第7條規定期限內（知1年、行為10年），依該法第6條規定，聲請法院撤銷該信託行
為。
（參財政部91/03/15台財稅字第0910451698號函）
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下